ATA DE MISSÃO PERICIAL

Proposta operacional

CAA nº 18/2024 | Contrato nº 037/2014

28 de outubro de 2026

PREÂMBULO - PROPOSTA SEM EFICÁCIA ANTES DO DEFERIMENTO

Aos 28 de outubro de 2026, na Arbitragem CAA nº 18/2024, e após deferimento da prova técnica pelo Tribunal após contraditório, a equipe indicada apresenta esta proposta de organização de missão pericial.

Registra-se, ainda, que a Ordem Processual nº 03, datada 26/10/2026, torna-se público em seu item 2.1 a possibilidade de complementação escrita facultativa das partes até 28/10/2026, 23h59 (Brasília), e seus itens 4.2 e 4.3 reservam a conclusão dos pontos abrangidos para confirmação ou ajuste pelo Tribunal em 29/10/2026.

A Sessão datada em 27/10/2026 registra manifestação de intenção das duas partes de complementar suas razões, sem que isso permita presumir o teor de futuras peças ou o resultado de 29/10. A presente versão incorpora somente os encaminhamentos efetivamente audíveis e deixa identificadas as deliberações específicas não demonstradas.

Índice de anexos. Integram a presente proposta de organização da missão pericial, para apreciação do Tribunal Arbitral:

Anexo I — Exibições Documentais Propostas, contendo a individualização das solicitações de documentos por detentor, período, formato, finalidade e origem; e

Anexo II — Diligências de Campo Propostas, contendo os locais, objetos, datas indicativas, eventos associados e procedimentos de acompanhamento.

Sua manutenção como lista de trabalho NÃO significa autorização individual, fixação de prazo de exibição ou licença para visita técnica. O Tribunal determinou que documentos faltantes sejam identificados pela perícia com sua finalidade, para ulterior deliberação sobre apresentação; exibições e visitas concretas exigem decisão e comunicação às partes.

CLÁUSULA 1 - Investidura, identificação e responsabilidade

Requerente: Garças Ambiental Saneamento S.A.;

Requerida: SANEJA. Tribunal: Helena Vasconcellos Prado (presidente), Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado.

Especialidades indicadas condicionalmente:

IEDA — André Villaça Moreira (engenharia);

Braga & Simões — Sílvio Braga Filho (economia/contabilidade).

CLÁUSULA 2 - Objeto estrito da prova, sem efeito decisório da proposta

O Tribunal deferiu, na sessão de 27/10/2026, a prova técnica conjunta sobre os eventos E1 a E6, nos limites dos pedidos, com E1-b e E1-c compreendidos em E1 e sem dupla contagem. Foram encaminhados à apuração os efeitos elegíveis de atraso de E1 e de parcela incremental de E6, ficando E2 a E5 dependentes de instrução e julgamento posterior. As premissas específicas indicadas na Cláusula 3 integram a delimitação oral, sujeitas, nos pontos abrangidos, à confirmação ou ajuste em 29/10/2026, conforme Ordem Processual nº 03. Os pontos controvertidos do Termo de Arbitragem não são quesitos individuais automaticamente admitidos.

A interpretação do contrato, a prescrição, a admissibilidade processual de E2, a alocação de riscos, a proporção definitiva de compartilhamento e a forma de recomposição permanecem sob competência do Tribunal. A perícia apurará fatos e efeitos líquidos com demonstrações por competência, observando franquia de 12 meses em E1 e na parcela elegível de E6, sem projeção automática até 2044. Reservas de novos valores ou investimentos não serão quantificadas como pedidos autônomos sem decisão específica.

CLÁUSULA 3 - Quadro das questões técnicas propostas para admissão

Componente	Questão e critério de exame (propostos)	Decisão em 27/10
E1	Dever de recompor proposto quanto aos efeitos elegíveis de atrasos Anexo IV. Engenharia: cinco conjuntos do Anexo IV, termos, as-built, disponibilidade física, capacidade, adesão e ativação, cronologias; separar SES Centro prazo nominal/Ordem de Início. Economia: receita variável afetada, custos evitados, IDO, efeitos líquidos, franquia DESCONTADA dos 12 primeiros meses por obra/parcela, até entrega apta; E1-b e E1-c internos.	DEFERIDA A APURAÇÃO de E1: efeitos líquidos de atrasos imputáveis à SANEJA, por obra/parcela, descontada franquia de 12 meses. Premissas sujeitas à OP 03.
E1-b	Identificar, dentre 414 processos alegados, etapas e movimentações cadastrais, antes/depois do 3º Aditivo de 12/03/2019; produzir cenários por responsabilidade fática sem enquadrar juridicamente nem somar ao E1.	ABRANGIDO EM E1; não é pleito somável. Apurar os 414 registros alegados, com análise do 3º Aditivo, sem decidir responsabilidade jurídica.
E1-c	Confrontar Lagoa Rasa, interligações, vazões e capacidade da ETE Pontal; apurar período de falta de conexão e segregar de encargos e investimentos de E6.	ABRANGIDO EM E1; não é pleito somável. Analisar Lagoa Rasa/capacidade da ETE; excluir duplicidades com E6.

E2	Julgamento proposto diferido. Comparar a solução originalmente contratada com os projetos das elevatórias Dona Júlia e Iracema; identificar a origem da solicitação, as alterações de especificação, o CAPEX custeado por cada parte, exclusivamente para fins de dedução e controle de duplicidades, sem quantificar a reserva de investimento adicional da Requerente, cuja admissão depende do Tribunal (Minuta de Decisão, item 21); apurar o OPEX incremental e as economias decorrentes da solução substituída. Janeiro/2028 permanece como hipótese do modelo, sujeita à verificação.	PROVA DEFERIDA; JULGAMENTO DIFERIDO. Comparar escopo original e alteração, encargos líquidos; admissibilidade sob cláusula 40 reservada ao Tribunal.
E3	Julgamento proposto diferido. Diferenciar crise natural, atos AGEJA e SANEJA, tendência de consumo e efeitos de IDO; levantar documentalmente a oferta ou indisponibilidade de cobertura no mercado brasileiro (não basta apólice sem cobertura; sem conclusão jurídica sobre a cláusula 14.6), custos evitados, persistência após novembro/2021 e cenário de perda líquida partilhada 50%/50%, não definitivo.	PROVA DEFERIDA; JULGAMENTO DIFERIDO. Separar causas; documentar oferta de seguro, sem enquadrar cláusula 14.6; apresentar cenário 50/50 não vinculante.
E4	Julgamento proposto diferido. Cotejar 905 solicitações selecionadas com OS, recebimento, defeitos de obra nova, desgaste, manutenção e terceiros. Valorar com Tabela Referencial vigente à época (cl.16.8); não aplicar franquia da cl.14.5.6 e não exigir nota fiscal como única prova.	PROVA DEFERIDA; JULGAMENTO DIFERIDO. Examinar 905 solicitações, vincular defeitos e valorar pela Tabela Referencial, sem franquia de E1.
E5	Julgamento proposto diferido. Somente extinção gradual do desconto setorial de energia (2019–23), excluindo novos pleitos por bandeiras ou reajustes gerais. Separar tarifa, desconto, tributo, demanda e kWh exclusivamente para isolar o efeito do desconto; excluir do pleito componentes não pedidos e consumo por equipamentos próprios e possível nexo E3; distinguir volume físico tratado de remuneração de referência.	PROVA DEFERIDA; JULGAMENTO DIFERIDO. Isolar retirada do desconto desde 2019, sem parcelas autônomas de bandeiras e reajustes.
E6	Dever de recompor proposto parcialmente para custo incremental do ATRASO da ampliação; excluir encargos originais da concessionária, adequação ambiental/operacional que seria exigível de todo modo e valor repetido com E1/E1-c. Classificar cada gasto original/adicional/antecipado; justificar utilidade pós-obra, energia e franquia de 12 meses; conciliar R$14,2mi invocados e R$3,8mi controversos (nenhum é valor pericial reconhecido). Será verificado se alguma instalação foi desativada antes da concessão (cl. 14.5.2; Minuta, item 38) e a data da desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera, que o Anexo IV inclui entre as obras da SANEJA.	PROVA DEFERIDA, COM RECOMPOSIÇÃO APENAS DOS EFEITOS INCREMENTAIS ELEGÍVEIS do atraso, descontada franquia; encargos originais excluídos; evitar E1/E1-c.

CLÁUSULA 4 - Integração de especialidades e autoria

A IEDA atestará cronologia de obra e entrega, capacidade e operação, cadastro, status de ligação, energia física e classificação de serviços, indicando fonte, unidade, data, cadeia de eventos e grau de evidência.

Braga & Simões reconciliará fórmulas, fluxos, contrafactuais, custos evitados, tributos, atualização e cenários, registrando célula, versão, data-base e fonte da variável.

A coordenação assegurará controle documental, versões e contraditório. A entrega será consolidada, com subscrição pelos responsáveis técnicos quando formalizados os aceites e a nomeação aplicáveis. A prova conjunta e essa divisão foram oralmente deferidas; a ata oficial disciplinará as formalidades.

CLÁUSULA 5 - Procedimentos comuns de auditoria

- Inventário com hashes e distinção entre fonte primária, peça de parte, minuta do Tribunal, decisão efetiva e hipótese pericial. Verificação documental registro a registro quando aplicável; fonte enumerada não equivale a conteúdo auditado.
- Confrontar cinco conjuntos do Anexo IV com cronogramas, termos, Ordem de Início, as-built e cadastro. Para E1, tomar o Anexo IV e os instrumentos contratuais pertinentes como referência de obras, quantitativos e prazos; distinguir entrega apta, disponibilidade física da rede, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial, sem converter a categoria operacional “factível” em pleito autônomo ou em garantia do parque licitatório inicial (apresentação do Tribunal, pp. 4 e 6; minuta citada, itens 6 e 14).
- Engenharia identifica instalações, potência, vazão e data de funcionamento em E2/E6; coteja as 905 OS selecionadas e distingue defeito, conservação/manutenção, danos de terceiros, garantias e itens históricos de tabela.
- Economia identifica as 24 abas da memória Atlas e 13 abas da SANEJA, mas audita substancialmente apenas abas, parcelas e dependências auxiliares pertinentes aos eventos e pedidos admitidos; registra as abas excluídas e o motivo, sem reproduzir reservas ou parcelas estranhas à missão. Confere constantes, fórmulas, links, competências, valores pré/pós-tributos e a data-base única de 30/09/2026 (minuta, itens 39 e 42; manifestação Requerente, p. 2).
- Cada ponte por evento: pedido alegado → lastro documental → ajuste de modelagem → parcela não demonstrada, registrada como pendência de prova, com consequências reservadas ao Tribunal → custos evitados → expurgos → taxa/data/tributos → cenário condicionado → resultado técnico auditável.

CLÁUSULA 6 - Critérios materiais, sujeitos a aprovação

Questão	Aplicação no cálculo proposto

Franquia E1	Primeiros 12 meses de atraso DESCONTADOS por obra/parcela funcional, não gatilho retroativo (minuta 15); SES Centro prazo nominal e Ordem de Início (17).
E1 efeitos futuros	Interromper no momento de entrega apta/fim da causa comprovada, sem projetar atraso automaticamente a 2044 (18).
E2 custo líquido	Diferenciar obrigação original de alteração solicitada pela SANEJA; deduzir economias da solução substituída e investimentos custeados pela SANEJA (21).
E3 crise hídrica	Comparação histórica e IDO; levantamento fático de oferta/cotações/recusas de seguros no mercado brasileiro (sem classificar a cláusula 14.6); persistência depois de nov/2021 mediante prova; somente E3 admite apuração ilustrativa de partilha 50/50, sujeita ao Tribunal (itens 22–25).
E4 valoração	Tabela Referencial vigente à época (cl16.8), franquia 12 meses inaplicável e NF não exclusiva (28–29).
E5 energia	Apenas desconto setorial; retirar bandeiras/reajustes gerais e kWh de equipamentos próprios; conferir E3, volume físico e referência de remuneração (30–33).
E6 parcelas	Separar custos originais, custo líquido de atraso e investimentos antecipados; após franquia; licenças, R$14,2mi e R$3,8mi a conciliar, sem E1-c duplicado (34–38). Será verificado se alguma instalação foi desativada antes da concessão (cl. 14.5.2; Minuta, item 38) e a data da desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera, que o Anexo IV inclui entre as obras da SANEJA.

CLÁUSULA 7 - Taxa, data-base, tributação, remuneração e repartições

A comparação dos modelos terá como data-base de trabalho 30/09/2026, salvo modificação formal superveniente; a taxa de referência será a TRLP vigente na recomposição acrescida de quatro pontos percentuais ao ano (cláusula 16.7). Os 11,8% a.a. constituem taxa provisória de trabalho; não serão criados cenários alternativos de taxa ou data-base sem comando expresso do Tribunal.

A cláusula 16.6 disciplina a atualização até modalidade definida, e a cláusula 16.8, a valoração de obras e serviços. Conciliar cl.11.4/11.4.1, IDO, volume remunerado e volume físico; declarar nominalidade e tributos efetivos em cada cenário, sem duplicar parcelas pretéritas atualizadas com efeitos futuros VP já incorporados.

CLÁUSULA 7-A - Prescrição por competência

Sem decidir prescrição, a perícia apresentará cada efeito por competência, de modo que o Tribunal aplique o marco que fixar (minuta, itens 8 e 9; apresentação do Tribunal, p. 5). Serão apresentados, no mínimo:

(a) os efeitos desagregados por competência; e

(b) totais sob o marco de exigibilidade ou prescrição que o Tribunal venha a determinar expressamente, sem cenário autônomo de corte em 02/12/2019.

A perícia não qualificará o regime (quinquenal ou art. 205 do Código Civil) nem os marcos de exigibilidade, que dependem dos processos administrativos, das decisões e das ciências.

CLÁUSULA 7-B - Efeitos favoráveis, reajuste e atualização

O fluxo marginal incluirá, quando comprovados e relacionados aos pedidos admitidos, os efeitos da cláusula 11.4.2 (acréscimo de 10% sobre o volume de hidrômetros com mais de oito anos) e os ganhos da cláusula 15.3, bem como o reajuste do PU, do PUF e da Pf pelo IPC-Atlântico (cláusula 13). A atualização pela cláusula 16.6 e os juros de mora pedidos (Termo, item 6.6) serão apresentados em colunas separadas, sem cumulação no mesmo período.

CLÁUSULA 8 - Prevenção de recuperação duplicada

Chave única [ativo/ID de ligação + evento + competência + natureza da despesa/receita + fonte]. Serão testadas as interseções E1/E1-b/E1-c (internas), E1/E3 (mesmo volume), E1-c/E6 (mesma limitação ETE), E4/E6 (mesmo reparo), E2/E5/E6 (mesmo kWh, preço e instalação), além de custos evitados e benefícios correlatos.

Não deduzir investimento SANEJA meramente adiado em E1/E6; avaliar benefício efetivamente apropriado pela concessionária quando relacionado ao evento, conforme minuta 18/38.

CLÁUSULA 9 - Exibições delimitadas e contraditório

Os pedidos de exibição documental do Anexo I são solicitações técnicas individualizadas por detentor, período, formato, finalidade e evento. O Tribunal determinou que a perícia identifique documentos faltantes e a finalidade de cada solicitação para que possa deliberar sobre sua apresentação; NÃO foi identificada na transcrição aprovação individual das quinze exibições, nem fixação geral do prazo de 30/10 para essas entregas. As partes

deverão apresentar ou localizar precisamente as fontes já existentes, assegurado o acesso contraditório.

O prazo de 30/10/2026, às 23h59, permanece unicamente como sugestão operacional para eventual exibição que venha a ser ordenada. Somente a ordem específica do Tribunal poderá definir prazo, formato, detentor e consequências. Ausência ou atraso documental será registrado como limitação do trabalho, sem prorrogação automática dos marcos convencionais.

As quatro diligências de campo do Anexo II também são propostas, não autorizações. A transcrição não contém deferimento individualizado dos locais ou datas, inclusive das lagoas de Cedro Alto e Primavera. Cada inspeção depende de decisão do Tribunal, finalidade tecnicamente delimitada, comunicação às partes e acompanhamento pelos assistentes técnicos, observadas as condições de segurança e acesso. A verificação da situação histórica das lagoas antes da concessão exige prioritariamente prova documental, sem presunção de que inspeção atual determine esse fato.

Todas as solicitações, comunicações e diligências observarão os procedimentos oficiais da arbitragem, vedados contatos unilaterais de mérito com as partes ou seus representantes.

CLÁUSULA 10 - Quesitos, respostas e matérias jurídicas reservadas

Quesitos e delimitação da prova. Conforme deliberação do Tribunal Arbitral na Audiência 2, os quesitos e pareceres técnicos das partes deverão ser apresentados até 30/10/2026, , às 23h59, observados os limites da missão pericial aprovada, e posteriormente encaminhados à equipe pericial, sem abertura de prazo específico para manifestação das partes sobre os quesitos apresentados. A análise e as respostas observarão as matérias efetivamente compreendidas na missão e eventuais determinações posteriores do Tribunal Arbitral.

A matriz de respostas será formada, após o recebimento, com texto integral, parte, evento, decisão ou delimitação, método, fonte, resposta e referência ao laudo. Questões exclusivamente jurídicas retornarão ao Tribunal, podendo haver memória alternativa por determinação.

[QUADRO DE QUESITOS ADMITIDOS: A COMPLETAR APÓS DECISÃO].

Procedimento de classificação das respostas periciais. Para fins de organização do resultado preliminar de 02/11/2026, a equipe pericial classificará os quesitos recebidos, observados os limites da prova deferida, em quatro categorias:

(a) respondido integralmente, com indicação das evidências, premissas e memórias correspondentes;

(b) respondido parcialmente, com identificação dos documentos, diligências ou esclarecimentos pendentes e das limitações técnicas verificadas;

(c) questão de natureza exclusivamente jurídica, submetida à apreciação do Tribunal Arbitral, sem prejuízo da apresentação de cenários técnicos alternativos quando determinados; e

(d) questão não abrangida pelo escopo autorizado, com registro fundamentado da limitação e submissão ao Tribunal quando necessária. Essa classificação possui natureza estritamente operacional e não substitui a competência do Tribunal para admitir, limitar ou excluir quesitos, assegurado o contraditório e o exame de eventuais objeções das partes.

CLÁUSULA 11 - Cronograma, produtos e padrão de qualidade

Marco	Produto ou ato	Natureza
27/10, antes das 19h	Proposta conjunta de trabalho e honorários: envio e protocolo	Marco indicado na Minuta de Decisão, itens 44 a 46
27/10 (Audiência 2)	Apresentação da missão pericial, manifestações das partes e aprovação oral com ajustes	REALIZADO segundo transcrição, pp. 30–37; versão ajustada para consolidação pela Secretaria-Geral
28/10, 23h59	Eventuais complementações escritas facultativas das partes	OP 03, item 2.1, conferido; complementação facultativa
29/out	Confirmação ou ajuste dos pontos sujeitos à complementação escrita, conforme OP nº 03, item 4.3; adequação posterior do plano.	OP 03, itens 4.2–4.3: confirmação/ajuste programado; decisão não presumida
30/10, 23h59	Recebimento e organização dos quesitos e pareceres apresentados pelas partes	Prazo processual previsto na OP 01
30/10, 23h59	Apresentação dos documentos cuja exibição seja deferida, conforme Anexo I	Prazo proposto, sujeito à decisão do Tribunal
30 e 31/10	Diligências de campo referentes a E1, E1-b, E1-c, E2 e E6, conforme Anexo II	Sujeitas à autorização, comunicação e viabilidade
02/11, 23h59	Resultado preliminar escrito, com memórias editáveis, achados e pendências	Marco convencional fixo
03/nov	Audiência 3: apresentação do resultado preliminar e esclarecimentos	Até 60 minutos para a equipe pericial
04 a 06/11 (data a autorizar)	Diligência complementar de E4, por amostragem, conforme Anexo II	Diligência proposta e não autorizada; prazo indicativo sujeito à viabilidade e contraditório.
06/11, 23h59	Questões de sabatina das partes	Conforme calendário processual aplicável
10/nov	Audiência 4: inquirição conjunta (hot tubbing)	Até 60 minutos para a equipe pericial
12/11, 23h59	Laudo pericial consolidado, com memórias editáveis e responsabilidades por especialidade	Laudo condicionado à execução da missão deferida e aos

		ajustes/complementações pertinentes
17/nov	Audiência 5: síntese pericial	Até 15 minutos, limitada ao laudo

A equipe distinguirá achados documentais, cálculo reproduzível, cenário condicionado, pendência de prova e impossibilidade. Toda alteração após críticas da Audiência 3 e hot tubbing terá nota de revisão, sem documento surpresa. O preliminar não será identificado como auditoria integral onde insumos ou tempo impeçam verificação.

CLÁUSULA 12 - Honorários, recursos e possibilidade de readequação

A proposta de honorários é peça autônoma e dela constam os valores, as despesas e as condições de pagamento. Ampliação ou redução do escopo, de prazo ou de custo depende de decisão do Tribunal e de contraditório.

O item 12.5 do Termo rege o adiantamento, após a aprovação.

CLÁUSULA 13 - Homologação da missão e registro da audiência

Elemento	Deliberação ou evidência formal a completar
Deferimento da prova, modalidade e especialidades	PROVA CONJUNTA DEFERIDA — engenharia e econômico-financeira, limitadas aos pedidos, ressalvas e calendário, na fala do Tribunal.
Evento / períodos / questões e premissas mantidas da minuta	E1 e parcela incremental elegível de E6: apuração de efeitos de atraso; E2–E5: julgamento após prova; E1-b/E1-c integram E1; prescrição, riscos e mérito jurídico reservados. Critérios sujeitos aos ajustes da OP 03.
Indicação/nomeação/aceite	IEDA/André Villaça Moreira e Braga & Simões/Sílvio Braga Filho identificados como equipe proposta. SANEJA declarou anuência à nomeação; não se identificou ato oral individualizado de nomeação e aceite ou certificados profissionais. Formalização pela Secretaria-Geral/Tribunal.
Exibições, detentores, prazo, formato e assistentes	DETERMINADO que a perícia indique documentos faltantes e respectivas finalidades, para decisão posterior de apresentação. As 15 exibições do Anexo I não foram individualmente deferidas; prazo 30/10 é proposto, não fixado.
Quesitos admitidos, reservados ou indeferidos	ENTREGA DE QUESITOS E PARECERES pelas partes até 30/10/2026, 23h59, com posterior encaminhamento à perícia. Nenhum quesito individual consta como admitido/indeferido na transcrição; classificação após recebimento.
Honorários, custeio, adiantamento e protocolo	P1 apresentada: 995 h, R$ 401.980 de honorários + até R$ 40.000 de despesas. SANEJA anuiu; Requerente contestou distribuição e pediu revisão. NÃO houve na transcrição homologação nominal dos valores, rateio ou pagamentos. Encaminhar à formalização específica.

Aprovação/ajustes desta ata	ATA DE MISSÃO APROVADA ORALMENTE COM AJUSTES após manifestação das partes. Perícia comprometeu-se a enviar versão ajustada no dia seguinte; Secretaria-Geral deverá consolidar a ata. Registro da audiência não equivale a assinatura/certificação (pp. 36–37).
Diligências de campo (Anexo II): aprovação, datas, locais, participantes e condições de execução	Quatro diligências do Anexo II permanecem PROPOSTAS. Não consta autorização individual de visita, data ou acesso; dependerão de decisão e acompanhamento, com ciência das partes (pp. 32–37; OP 01, 6.4).
Encaminhamentos complementares eventualmente decorrentes da OP 03	OP 03: complementações facultativas até 28/10/2026, 23h59; encaminhamentos abrangidos têm caráter preliminar; Tribunal comunicará confirmação ou ajuste em 29/10/2026. Registro oral remete a todos os pleitos (pp. 25–30).

É condição de eficácia o registro da deliberação na Audiência 2 e a aprovação expressa da missão pelo Tribunal após manifestação das partes. Não há assinatura presumida.

_____

HELENA VASCONCELLOS PRADO – TRIBUNAL ARBITRAL
qualificação/registro/assinatura a confirmar

_____

ANDRÉ VILLAÇA MOREIRA – IEDA
REA-JA nº [registro individual a informar]
IEDA — Instituto de Engenharia Diagnóstica do Atlântico (CREA-JA 31.902)

_____

SÍLVIO BRAGA FILHO - BRAGA & SIMÕES
CRC-JA nº [registro individual a informar]
Braga & Simões Perícias Contábeis e Econômicas SS (CRC-JA 1.884)

Referências

Transcrição “Caso 03 - Aula 02.pdf”, pp. 26–37 (27/10/2026); OP nº 01 (14/10), OP nº 02 (21/10) e OP nº 03 (26/10); Termo de Arbitragem; Contrato nº 037/2014, Anexo IV; P1 e memória de honorários; minuta de decisão de 24/10; manifestação da Requerente de 27/10. As minutas e manifestações não substituem decisões..

ANEXO I – Exibições propostas

Relação de solicitações documentais proposta à apreciação do Tribunal Arbitral, observados os limites da missão pericial, o contraditório e os procedimentos estabelecidos para a produção da prova. As solicitações encontram-se individualizadas por detentor, documento, período de referência, formato, finalidade técnica e origem do requerimento, sem que sua inclusão nesta relação importe deferimento automático. Propõe-se, para os documentos cuja exibição venha a ser autorizada, o prazo de 30/10/2026, às 23h59, sujeito à aprovação ou adequação pelo Tribunal. A disponibilização observará os canais oficiais e a ciência das partes. Documentos já constantes dos autos poderão ser objeto de confirmação de completude ou solicitação de versão primária ou editável, quando tecnicamente necessária.

Nº	Detentor · documento	Período · formato	Finalidade (evento)	Origem do pedido
1	SANEJA · Termos circunstanciados de entrega, cadastros "como construído" e Ordens de Início de cada obra do Anexo IV	2014–2026 · PDF e cadastro em planilha	Datas e condição de entrega apta por obra ou parcela funcional (E1, E1-b, E1-c, E4)	Requerente, VII.3 nº 1; Minuta, item 40 | Ref. min. itens 14, 17 e 40 · E1/E4
2	SANEJA · Logs do sistema comercial de ativação e processamento cadastral e ativação das ligações listadas, sem equiparar "factíveis" a garantia remuneratória, inclusive as 414 de Jardim Atlântico/Vila Nova e as do SES Lagoa Rasa	2015–2026 · base editável	Estados de cada ligação e responsabilidade fática antes e depois do 3º Termo Aditivo (E1-b, E1-c)	Requerente, VII.3 nº 2 | Ref. min. itens 14–17 e 40 · E1-b/E1-c
3	SANEJA · Projeto original e executivo do SES Lagoa Rasa, ato de aprovação das EEE Dona Júlia e Iracema e correspondência sobre a solicitação	2014–2026 · PDF e orçamentos	Escopo original × alterado, autoria e causa (E2)	Requerente, VII.3 nº 4; Minuta, item 21 | Ref. min. itens 19–21 · E2
4	SANEJA · Volume hidrometrado mensal por categoria e setor, cadastro de idade dos hidrômetros (cl. 11.4.2) e base da coorte contínua fornecida ao IAE	2008–2026 · base editável	Contrafactual de consumo, IDO e efeitos da cl. 11.4.2 (E1, E3)	Requerente, VII.3 nº 5 e nº 12 | Ref. min. itens 22–25 e 40–41 · E3

Nº	Detentor · documento	Período · formato	Finalidade (evento)	Origem do pedido
5	SANEJA · Registros das medidas de contenção: campanha "Cada Gota Conta", rodízio por setor e tarifa de contingência	2015–2026 · PDF e dados	Separar seca, comandos da AGEJA, medidas da SANEJA e tendência ordinária (E3)	Requerente, VII.3 nº 9 a 11 | Ref. min. itens 22–25 · E3
6	SANEJA · Tabela Referencial de Preços vigente em cada exercício e registros operacionais da SANEJA nas áreas do Anexo IV	2015–2019 (tabela); desde 2015 (registros)	Confronto e valoração das 905 solicitações (E4)	Requerente, VII.3 nº 6; Minuta, itens 28 e 29 | Ref. min. itens 26–29 · E4
7	SANEJA · Cronograma, medições, comissionamento e capacidade efetiva da ampliação da ETE Pontal; cronograma e medições da desativação das lagoas de Cedro Alto e Primavera; licenças e condicionantes	2014–2026 · PDF	Data de disponibilidade da capacidade, nexo com as intervenções e verificação da cl. 14.5.2 (E1-c, E6)	Requerente, VII.3 nº 8; Minuta, itens 37 e 38 | Ref. min. itens 34–38 · E6
8	Requerente · Faturas da ENERJA por unidade consumidora (kWh, demanda, tarifa, bandeiras, desconto e tributos)	2015–2026 · PDF e base editável	Decomposição do efeito do desconto (E5) e energia de E2 e E6	SANEJA, XV.2 (b); consolidado já juntado como R12 | Ref. min. itens 30–33 · E5; auxiliares E2/E6 somente se admitidos
9	Requerente · Base analítica das solicitações de serviço (cerca de 11,9 mil), com OS, diagnóstico, serviço e custo, e critério de seleção das 905	2015–2026 · base editável	Classificação das 905 solicitações (E4)	SANEJA, XV.2 (c); parcial já juntada como R17 | Ref. min. itens 26–29 · E4
10	Requerente · Contratos, medições, notas fiscais e	2019–2026 · PDF e	Classificação por intervenção e	SANEJA, XV.2 (d);

Nº	Detentor · documento	Período · formato	Finalidade (evento)	Origem do pedido
	itemização dos R$ 14,2 milhões e da parcela de R$ 3,8 milhões; licenças de operação e condicionantes	planilha	conciliação (E6)	parcial já juntado como R13 e R14 | Ref. min. itens 34–38 · E6
11	Requerente · Comprovantes dos custos atribuídos ao atraso das obras do Anexo IV (operação assistida, mobilização e apoio)	2015–2026 · PDF	Custos incrementais (E1)	SANEJA, XV.2 (d) | Ref. min. itens 12–18 · E1
12	Requerente · Custos operacionais por sistema e relação nominal das ligações não conectadas constantes do escopo de E1-c, por sistema e data de disponibilização	2015–2026 · base editável	Custos evitados (E1, E3) e período de E1-c	SANEJA, XV.2 (e) | Ref. min. itens 14–18 e 22–25 · E1/E3
13	Requerente · Apólices de riscos operacionais vigentes em 2015 e 2016 e eventuais cotações ou recusas de cobertura	2015–2016 · PDF	Elementos sobre segurabilidade (E3)	SANEJA, XV.2 (g); Minuta, item 24 | Ref. min. itens 24–25 · E3
14	Requerente · Modelo integral editável do parecer Sigma (nov/2021) e de suas atualizações	2021–2026 · .xlsx	Reconciliação com a memória Atlas	SANEJA, XV.2 (a) | Ref. min. itens 39–41 · somente cálculos dos pedidos admitidos
15	Requerente · Contratos com partes relacionadas, apenas quanto às intervenções de E6 e à operação das EEE de E2	2019–2026 · PDF	Verificação de custo efetivo (E2, E6)	SANEJA, XV.2 (f), limitado | Ref. min. itens 19–21 e 34–38 · E2/E6

Solicitações não contempladas na proposta inicial. Não integram a relação inicial de exibições propostas os documentos relativos à provisão contábil mencionada no requerimento VII.3, nº 3, aos estudos tarifários da SANEJA indicados no requerimento VII.3, nº 7, e à planilha da proposta referida no requerimento XV.2, alínea (h), considerada já integrante do acervo. A ausência desses documentos da relação proposta não implica

indeferimento dos requerimentos das partes, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal Arbitral, inclusive quanto à eventual necessidade de complementação da prova técnica.

ANEXO II – Diligências de campo propostas

As diligências de campo descritas neste Anexo constituem proposta de organização operacional da prova pericial, sujeita à autorização e às condições estabelecidas pelo Tribunal Arbitral. Sua realização observará a comunicação prévia ao Tribunal, às partes e à Secretaria-Geral, com indicação dos locais, horários, participantes, objetos de verificação e condições de acesso e segurança. Propõe-se a comunicação com antecedência mínima de 24 horas, quando compatível com o calendário e com as determinações processuais, assegurada a possibilidade de acompanhamento pelos assistentes técnicos. Cada diligência deverá ser documentada mediante termo próprio, identificando os participantes, as verificações realizadas, os documentos recebidos, os registros fotográficos e eventuais limitações, para integração ao resultado preliminar ou ao laudo consolidado, conforme o momento de sua realização. Não serão admitidas comunicações unilaterais de mérito fora dos canais procedimentais. As despesas previstas encontram-se contempladas no teto estimado da Proposta Conjunta de Trabalho e Honorários Periciais (P1), ressalvadas ampliações de escopo autorizadas pelo Tribunal.

Nº	Local e objeto	Data proposta	Evento	Participantes
1	ETE Pontal: capacidade instalada, unidades da ampliação de 110 para 200 L/s, intervenções de 2019 a 2021, medidores de vazão e de energia; área das lagoas de Cedro Alto e Primavera | Referências de pertinência propostas: minuta itens 14, 37 e 38. A presença ou idade das lagoas hoje não demonstra desativação anterior à concessão: comprovação primária exclusivamente documental; excluir visita exclusivamente histórica.	30/10 (manhã)	E1-c, E6	Engenharia; assistentes de ambas as partes; representantes da operação e da SANEJA
2	SES Lagoa Rasa: locais das elevatórias Dona Júlia e Iracema, interligações e pontos de conexão pendentes | Referências propostas: minuta itens 14 e 19–21.	30/10 (tarde)	E1-c, E2	Engenharia; assistentes de ambas as partes
3	Amostra de ligações dos SES	31/10	E1, E1-b	Engenharia e apoio;

Nº	Local e objeto	Data proposta	Evento	Participantes
	Centro, Jardim Atlântico/Vila Nova e Pontal, incluídas ligações das 414 em processamento cadastral, por critério de seleção informado às partes no aviso prévio | Referências propostas: minuta itens 14–17.			assistentes de ambas as partes
4	Amostra estratificada por tipologia dos locais das solicitações de serviço selecionadas | Referências propostas: minuta itens 26–29.	04/11 a 06/11, se aprovada	E4	Engenharia e apoio; assistentes de ambas as partes; resultado incorporado ao laudo consolidado